

事案

Y社は、従業員の稼働率を向上させるために、前年の稼働率が80パーセント以下の者を賃金引上げ対象者から除くという条項を含む賃金引上げに関する協定を労働組合と締結していた。

また、稼働率の算定にあたっては、労働者の責に帰すべき欠勤や遅刻、早退だけでなく、年次有給休暇や産前産後休業などを取得した場合も不就労として扱われ算定が行われていた。これにより、賃金引上げが行われなかった従業員等であったXたちは、この条項は無効であるとして、賃金の支払いなどを求めて訴えた。



争点・結論

争点

労働基準法上等の権利に基づく不就労日を含めて勤務の稼働率を算定し、80%以下の場合には、賃金の引上げは行わないとする規定は有効か。

結論

無効である。

POINT

労基法または労組法上の権利に基づく不就労を含めて稼働率を算定するものである場合においては、基準となっている稼働率の数値との関連において、当該制度が、労基法または労組法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、ひいては右各法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるときに、当該制度を定めた労働協約条項は、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。

判旨

従業員の出勤率の低下防止等の観点から、稼働率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする制度は、一応の経済的合理性を有しており、当該制度が、労基法または労組法上の権利に基づくもの以外の不就労を基礎として稼働率を算定するものであれば、それを違法であるとすべきものではない。

そして、当該制度が、労基法または労組法上の権利に基づく不就労を含めて稼働率を算定す

るものである場合においては、基準となっている稼働率の数値との関連において、当該制度が、労基法または労組法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、ひいては右各法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められるときに、当該制度を定めた労働協約条項は、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。

これを本件80パーセント条項についてみるに、同条項における稼働率算定の基礎となる不就業には、労働者の責に帰すべき原因等によるものばかりでなく、労基法または労組法上の権利に基づくものがすべて含まれていることは、前述したとおりである。

また、本件80パーセント条項に該当した者につき除外される賃金引上げにはベースアップ分も含まれているのであり、しかも、Y社における賃金引上げ額は、毎年前年度の基本給額を基礎として決められるから、賃金引上げ対象者から除外されていったん生じた不利益は後続年度の賃金において残存し、ひいては退職金額にも影響するものと考えられるのであり、同条項に該当した者の受ける経済的不利益は大きなものである。

そして、本件80パーセント条項において基準となっている80パーセントという稼働率の数値からみて、従業員が、産前産後の休業、労働災害による休業などの比較的長期間の不就業を余儀なくされたような場合には、それだけで、あるいはそれに加えてわずかの日数の年次有給休暇を取るだけで同条項に該当し、翌年度の賃金引上げ対象者から除外されることも十分考えられるのである。こうみると、本件80パーセント条項の制度の下では、一般的に労基法または労組法上の権利の行使をなるべく差し控えようとする機運を生じさせるものと考えられ、その権利行使に対する事実上の抑制力は相当強いものであるとみななければならない。

以上によれば、本件80パーセント条項は、労基法または労組法上の権利に基づくもの以外の不就業を基礎として稼働率を算定する限りにおいては、その効力を否定すべきいわれはないが、反面、同条項において、労基法または労組法上の権利に基づく不就業を稼働率算定の基礎としている点は、労基法または労組法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、ひいては、右各法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから、公序に反し無効であるといわなければならない。

解説

この判例においては、年次有給休暇、生理休暇、産前産後の休業、育児時間、労働災害による休業ないし通院、同盟罷業等の労働基準法または労働組合法において保障されている各種の権利に基づく不就業を含めて稼働率を算出している部分については、法の権利を行使したことに対し不利益を課すものであり、無効とされています。

確認問題

Q 労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働災害による休業を不就業期間とすることは、経済的合理性を有しており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。(H23-6C)

A × 経済的不利益は大きく、法が労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから、公序に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。